

1500718-81.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Azevedo Marchi

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava crack, majoro a pena do acusado em 1/4).

Assim, fixo a pena em 1/4 acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos e 03 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

1ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500718-81.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500718-81.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2110276/2020 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 11256535 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA,

1104/20/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA, 2110276 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA,

1104/20/616 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME RAFAEL DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Azevedo Marchi

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ofereceu denúncia em face do réu GUILHERME RAFAEL DOS SANTOS, como incurso pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narrou na denúncia, que no dia 5 de maio de 2020, por volta das 12h45, na Rua José Micheloni Filho, nº 80, Jardim Maria Helena, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, o réu guardava para fins de mercancia e efetivamente vendia 2,5g (dois gramas e cinquenta decigramas) de cocaína, dividida em 11 (onze) invólucros individuais, 15,2g (quinze gramas e vinte decigramas) de maconha, dividida em 11 (onze) invólucros individuais, e 8,5g (oito gramas e cinquenta decigramas) de

crack, dividido em 36 (trinta e seis) invólucros individuais, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 114/116).

O acusado foi citado às fls. 199/201, foi nomeado defensor que apresentou resposta à acusação (fls. 207/216).

A denúncia foi recebida no dia 16 de setembro de 2020 (fls. 123/124).

Realizada a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência do pedido contido na denúncia com a condenação do acusado.

A defesa advogou teses benéficas ao réu.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; boletim de ocorrência de fls. 03/05 e 35/37; auto de exibição e apreensão de fls. 08/09; laudo de constatação fls. 11/13; relatório final de fls. 98/99; laudo definitivo fls. 119/121; bem como nos depoimentos das autoridades que efetuaram a prisão do denunciado e apreensão dos entorpecentes.

A autoria também é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial civil Eduardo Alves Mendes, declarou que "Que trabalha no setor de investigação deste distrito policial, sendo que nesta data sua equipe realizou operação específica contra o tráfico de drogas no município de Taboão da Serra; Que junto com seu colega FREDDY, foram verificar local conhecido como biqueira na Rua Jose Micheloni Filho, no Jardim Maria Helena, onde após campana, presenciaram um indivíduo posicionado na entrada da viela, defronte ao numeral 80; Que o suspeito atendeu alguns usuários, fazendo aparente venda de drogas, motivo pelo qual resolveram abordá-lo, sendo identificado como GUILHERME RAFAEL DOS SANTOS; Que realizaram revista pessoal e encontraram em poder dele foi encontrada a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em notas pequenas, bem como localizaram um estojo, em um buraco no muro, contendo 11 (onze) porções de cocaína e três folhas de papel com anotações e desenhos suspeitos; Que o suspeito confessou a prática do crime; Que a ocorrência foi conduzida para esse Distrito Policial para as providências de polícia judiciária.." (fls. 06).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Extrajudicialmente, a testemunha e policial civil Edson Freddy Rentz, declarou que "Que, junto com seu colega EDUARDO, realizava operação policial contra o tráfico de drogas neste município, quando foram verificar local conhecido como biqueira na Rua Jose Micheloni Filho; Que após campana, viram um indivíduo na entrada da viela, defronte ao numeral 80, o qual atendeu alguns usuários, fazendo aparente venda de drogas; Que abordaram o suspeito, identificado como GUILHERME RAFAEL DOS SANTOS, e encontraram em poder dele foi encontrada a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em notas pequenas, bem como localizaram um estojo, em um buraco no muro, contendo 11 (onze) porções de cocaína e três folhas de papel com anotações e desenhos suspeitos; Que o suspeito confessou a prática do crime; Que a ocorrência foi conduzida para esse Distrito Policial para as providências de polícia judiciária.." (fls. 07).

Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições pertinentes à elucidação dos fatos.

Na fase inquisitiva, o acusado declarou preferiu se manter em silêncio (fls. 14).

Em juízo, o acusado admitiu a prática do crime de tráfico de drogas tal como descrito na denúncia. Fazia três meses que estava traficando no mesmo local em que foi preso. Ganhava na porcentagem por venda. Na média conseguia ganhar uns R\$ 300,00 por dia. Já tinha sido preso por tráfico de drogas anteriormente. Resolveu traficar porque estava passando necessidade. Está arrependido.

Com efeito, os depoimentos prestados pelas testemunhas foram uníssonos e harmônicos no sentido que o acusado estava traficando no local dos fatos.

Conforme narrado, o acusado foi preso em local conhecido pela prática costumeira do tráfico de drogas e, considerando a quantidade e variedade de drogas encontradas

(maconha, cocaína e crack), além da quantia de R\$ 20,00 apreendida com o acusado, restou demonstrado que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito de entorpecentes.

Urge mencionar que os depoimentos prestados pelos agentes públicos, subordinados às regras de processo penal e de direito administrativo, gozam de credibilidade e da presunção de veracidade, uma vez que prestam testemunho de forma compromissada e sob as penas da lei. Não havendo razões outras que indiquem a falta de compromisso com a verdade, a simples função por eles exercida não é de molde a ensejar o descrédito das declarações prestadas.

Nesse sentido:

"(...)Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.(...)" (HC 204.733/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 25/08/2011)

"(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.(...)" (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº 115516/SP 03/02/2009)

No caso em testilha, nada justifica o desmerecimento da versão apresentada pelos policiais, harmônica com os demais elementos probatórios colacionados.

Assim, não havendo nenhum elemento de prova produzido nos autos a indicar que os policiais tivessem algum motivo para incriminar falsamente o acusado, uma vez que nem mesmo ele soube apontar alguma razão concreta que eles teriam para prejudicá-lo, não há justificativa para desconsiderar seus depoimentos que são prestados de forma desinteressada.

Por fim, o próprio acusado, em juízo, confessou a prática do crime, tornando indubitosa a autoria.

Com base nisso, de rigor a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu é tecnicamente primário - fls. 232/233) conduta social (nada a ser valorado); personalidade (não há elementos para aferir eventual personalidade nociva do réu); motivos do crime (inerentes à espécie); circunstâncias do crime (nada a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar); quantidade da droga (nada a considerar); natureza da droga (considerando que numa escala de ofensividade à saúde o crack está à frente da cocaína que, por sua vez, está à frente da maconha, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade de majorar em 1/4 quando se tratar de tráfico de crack e em 1/6 quando se tratar de tráfico de cocaína, não merecendo majoração quando se tratar de tráfico de maconha. Assim, tendo em vista que as investigações demonstraram que o réu traficava crack, majoro a pena do acusado em 1/4).

Assim, fixo a pena em 1/4 acima do mínimo legal, isto é, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não verifico a incidência de circunstâncias agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confissão, reduzo a pena do acusado em 1/6, atingindo 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Deixo de aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que o acusado foi preso no mesmo local um pouco mais de um ano antes de ser preso nestes autos pelo mesmo crime de tráfico de drogas (fls. 232/233).

Não se olvida o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do julgamento de recursos repetitivos e, portanto, de caráter vinculante, no sentido de que "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

No entanto, no presente caso, além deste registro anterior, o próprio acusado admitiu que traficava drogas há três meses no mesmo local, conhecido como ponto de venda de drogas, e onde já havia sido preso anteriormente.

Se se tratasse de atividade lícita, o "contrato de trabalho" do acusado já teria, inclusive, atingido o prazo máximo de 90 dias autorizado pela CLT (art. 445, parágrafo único) para o período de experiência, tudo a indicar a sua dedicação à atividade criminosa, no caso o tráfico de drogas, fazendo dele o seu meio de vida. Com base nisso, mantenho a pena anteriormente fixada no montante definitivo de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", c.c. art. 59, ambos do Código Penal, e da Lei nº 8.072/90, já que se trata de crime equiparado a hediondo e a reiteração do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, conforme admitido pelo próprio acusado, o que exige a fixação do regime mais rigoroso de pena a fim de assegurar uma correta prevenção criminal.

Em que pese a resolução nº 5 do Senado Federal, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos uma vez que a pena aplicada supera os quatro anos.

Também não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal e assim o faço para CONDENAR o réu GUILHERME RAFAEL DOS SANTOS, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, fixados estes em 1/30 do salário-mínimo vigente à data dos fatos, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343 de 2006.

Estando presentes os requisitos e fundamentos que levaram à prisão preventiva do acusado, agora reforçados pela certeza acerca da materialidade e autoria, conforme fundamentado acima, INDEFIRO o direito do réu recorrer em liberdade.

Expeça-se guia de execução provisória.

Transitado em julgado: a) expeça-se guias de execução e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei de Drogas, determino o PERDIMENTO em favor da União dos valores apreendidos com o acusado.

OFICIE-SE à Autoridade Policial para que proceda como determina o art. 62-A e parágrafos da Lei nº 11.343/06, comprovando-se a diligência nos autos no prazo 15 dias. Com a resposta da Autoridade Policial, dê-se vista ao Ministério Público e, após, voltem conclusos.

Com o trânsito em julgado desta sentença, OFICIE-SE ao SENAD nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixo os honorários dos patronos nomeados nos termos do convênio celebrado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo no valor máximo previsto na respectiva tabela. Expeça-se certidão.

Custas ex legis.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Taboão da Serra, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA